

ПРЕТЕНЗИЯ

В адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по субъекту Российской Федерации поступила претензия от [ФИО заявителя], зарегистрированная [номер регистрации], относительно неправомерных действий микрофинансовой организации [наименование МФО].

Заявитель указывает, что между ним и указанной организацией был заключён договор займа № [номер договора] от [дата заключения договора]. В соответствии с условиями указанного договора заёмщик обязался возвратить сумму займа в размере [сумма займа] рублей в срок до [срок возврата займа]. Однако при возврате суммы займа заявителем были обнаружены необоснованно завышенные проценты за пользование займом, размер которых составил [размер процентов], что значительно превышает допустимые пределы, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Согласно статье 16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации, признаются недействительными. В частности, согласно статье 37 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», размер процентной ставки по договорам потребительского кредита (займа), заключаемым микрофинансовыми организациями, не должен превышать установленную Центральным банком Российской Федерации предельную величину полной стоимости потребительского кредита (займа).

На основании изложенного выше заявитель просит провести проверку указанных обстоятельств и принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства о защите прав потребителей и микрофинансового законодательства. Также заявитель требует произвести перерасчёт задолженности по договору займа с учётом установленных законом ограничений размера процентной ставки и выплатить разницу в пользу заявителя.

«___» _____ 20__ г. _____ / _____